

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086756-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CELSO KOSMALKSI COSTA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE BENEFICIÁRIO ALEGADAMENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DO AUTOR. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA**, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 03 de dezembro de 2024.

5086756-15.2024.4.02.5101

510014936645 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5086756-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: CELSO KOSMALKSI COSTA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência tempestivamente distribuída pela parte autora, requerendo, em síntese, a concessão do efeito suspensivo ativo em razão do indeferimento do pedido de antecipação de tutela negado pelo Juízo de primeiro grau no sentido de determinar a isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, por se afirmar portadora de doença grave.

No **evento 3, DESPADEC1** esta relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

A União não apresentou contrarrazões.

Sem outras manifestações posteriores, passo à decisão.

VOTO

De início, esclareça-se que o que se examina na medida de urgência é a possibilidade de alteração ou a necessidade de manutenção da decisão recorrida que foi proferida liminarmente.

No caso, os argumentos apresentados pela recorrente já foram exaustivamente apreciados na decisão monocrática de evento 3, a cujos fundamentos me reporto para reiterar a ausência, ao menos por ora, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora (art. 300 do CPC).

Ante o exposto, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA, ressaltando que o pedido poderá ser revisto pelo Juízo de primeiro grau, quando da prolação da sentença de mérito. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

